



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 990 del 24/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 del 23/06/2026

PROPOSTA N. 1776 del 18/06/2026

OGGETTO: Approvazione rateizzazione e accertamento somme B. A. M. -Coop SAX

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con istanza **prot.26047/2024** la signora Borgese Anna Maria presentava istanza per la trasformazione del proprio diritto di superficie in proprietà e contestuale elaborazione dell'importo dovuto per tale trasformazione;
- che con nota in uscita **prot.36287/2026** è stato dato riscontro all'istanza **prot.26047/2024** con la quantificazione del dovuto in **euro 4.823,14** oltre euro 500,00 per sostituzione della convenzione per un totale di euro **5.323,24**;

- successivamente con istanza **prot. 48934/2026** la signora Borgese Anna Maria ha richiesto la rateizzazione in **24 rate** dell'importo allo stesso comunicato con nota **prot.36287/2026** dallo scrivente Settore per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e pari ad euro **4.823,14** (pertanto non comprensivo della somma di euro 500,00 per sostituzione della convenzione),

Tenuto conto che benchè il Regolamento Generale delle Entrate all'art.31, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 28/12/2016, contempli la possibilità di rateizzare le somme intimate, su richiesta del debitore in 24 mesi, nel caso di specie non si tratta di somme intimate e pertanto si può procedere a rateizzare in un numero di mesi superiore a 24.

In questo particolare caso, oltre a non trattarsi di somme intimate, deve sottolinearsi che non vi è alcun obbligo per il titolare del diritto di superficie di procedere alla trasformazione di tale diritto, né vi è alcun obbligo di pagare la somma comunicata ma che trattasi di una mera facoltà che consente al titolare del diritto di superficie di addivenire alla trasformazione del diritto in piena proprietà sottoscrivendo, a pagamento avvenuto, il relativo atto. Si aggiunga altresì che non vi è alcun rischio per l'ente che è chiamato a sottoscrivere l'atto di trasformazione successivamente al pagamento dell'intero importo.

In ogni caso la signora Borgese ha richiesto la rateizzazione in 24 mesi.

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e procedere alla rateizzazione in **24** mesi dell'importo indicato di euro **4.823,14** (senza la somma di euro **500,00** per sostituzione della convenzione) secondo l'allegato piano di rateizzazione alla luce delle condizioni sopra riportate;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010;

Visti:

- Il Dlgs 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii;
- Il Dlgs 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs 30/03/2001 n°165;
- D.lgs.vo 50/2016;
- Lo Statuto Comunale;

- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento sui controlli interni;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
- Il Regolamento Generale delle Entrate.

Richiamati i seguenti atti:

La deliberazione di G.C. 353 del 9.12.2024 di Variazione al Piano di Gestione 2024-2026;
 La deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
 La deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".(deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026);
 La deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027 Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 6.06.2025;
 La deliberazione di Giunta Comunale n.259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art. 175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione".
 Il Decreto Sindacale n. 1 del 02.02.2026 -che ha confermato gli incarichi di titolarità ed interim in essere e già conferiti con precedenti decreti sindacali come Decreto sindacale n.32 del 15/09/2025 che a sua volta richiama il decreto n.3 del 03.03.2025 nella parte in cui attribuisce il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale all'Ing. Pasqualino Nicotera;
 Tutto ciò premesso, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- di accogliere la domanda della **signora Borgese Anna Maria** e tesa a rateizzare la somma dovuta a questo Comune, per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà;
- di approvare il piano di rateizzazione, allegato alla presente;
- di accertare la somma di **euro 4.823,14** sul capitolo di entrata 4375/0 Piano dei Conti 4.03.14.02.001 per l'anno **2026** a nome di **Borgese Anna Maria**;
- disporre la riscossione secondo il seguente cronoprogramma

Nell'anno 2026 (mesi luglio a dicembre 2026)	Euro 1.223,14	Somma data dalla 1 ^a rata di euro 223,14 e le successive 5 di euro 200,00 l'una (1.000,00)
Nell'anno 2027 (da gennaio a dicembre 2027)	Euro 2.400,00	Somma data da 12 rate di euro 200,00 l'una
Nell'anno 2028 (da gennaio a giugno 2028)	Euro 1.200,00	Somma data da 6 rate di euro 200,00 l'una

- di stabilire che gli importi complessivi saranno estinti in 24 rate, come da richiesta, da pagarsi entro la fine di ogni mese a partire dal mese di **luglio 2026** e a terminare il mese di **giugno 2028**;
- di stabilire altresì che in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nello stesso anno solare, l'istante decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario demandando ad esso la verifica dei pagamenti nei modi e tempi stabiliti;
- di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

- di specificare che:
 - a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;
 - b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027.
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1776 del 18/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 246 del 23/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	4375	2601	1	4	300	14	4.03.14.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	4.823,14

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.